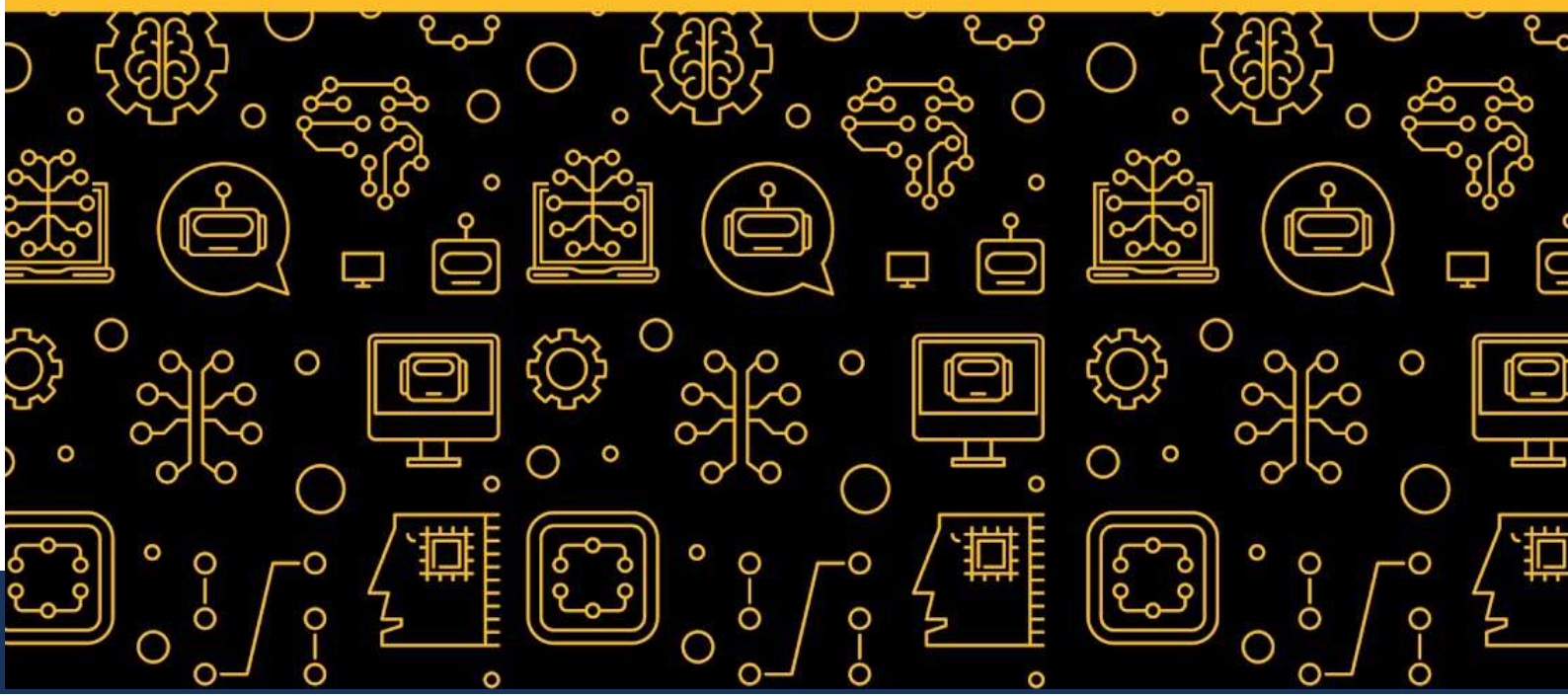


LGPD (LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS)



Sumário

NOSSA HISTÓRIA .....**Erro! Indicador não definido.**

1 –INTRODUÇÃO 2

2- A IDENTIDADE NA ERA DA INFORMAÇÃO 4

3- UMA ANÁLISE DO IMPACTO DA LEI N. 13.709/2018 – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – NAS RELAÇÕES ECONÔMICAS E JURÍDICAS 13

3.1- A Fórmula de Aplicação da LGPD no Cotidiano 15

3.2- Os Dados da LGPD sob o Prisma Constitucional 15

3.3- Conceitos Técnicos da LGPD e sua Consequência Prática 18

3.4- O Uso de *Cookies* na Atualidade e a sua Relação com a LGPD 20

3.5- As Peculiaridades dos Dados Pessoais Sensíveis na LGPD 20

4- A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA LGPD E O SIGILO ESTABELECIDO NOS TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE 22

4.1- A Criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD 23

4.2- A LGPD Cria um Novo Profissional: *o Data Protection* Officer (DPO) 25

5- REFERÊNCIAS 28

1 –INTRODUÇÃO

Na atualidade, a tecnologia, influencia cada vez mais a vida dos indivíduos de forma que com a criação de novos meios e reinvenção dos antigos, fez surgir uma nova problemática em relação ao modo de como são utilizadas estas tecnologias.

Um dos maiores avanços recentes na comunicação humana é a popularização da Internet e a revolução tecnológica de massas trazida por ela. O que em seus primórdios era de acesso restrito e para fins específicos, veio a se tornar um meio de comunicação massificado englobando em si inúmeros aspectos da vida cotidiana como trabalho, estudo, comunicação, lazer e comercio, de modo que é impossível para as gerações mais novas conceberem um mundo sem o uso de ferramentas de comodidade como sites de buscas, enciclopédias eletrônicas, sites de entretenimento, serviços de *streaming* e redes sociais.

Certamente, com o maior uso de atividades dependentes do meio virtual, uma série de atividades próprias do funcionamento da rede tomaram forma. Surgidas das próprias peculiaridades técnicas da Internet, estas novas fronteiras permaneceram sem uma real atenção pelo Direito, este sempre tão tradicional e conservadora, pareceu demorar a versar sobre estas novidades trazidas pela Era da Informação em um primeiro momento, entretanto, a crescente necessidade fez com que uma maior atenção fosse dada a este novo ramo do Direito.

Com o crescente uso do meio virtual, mais e mais informações circulam na Grande Rede de Computadores, informações estas que podem ser de suma importância para o usuário, resguardada sua defesa pelo dispositivo da privacidade, que apesar de ser antigo, nunca havia sido posto a tanta prova se levar em consideração que a circulação de informação num mundo pré-Revolução Digital era mais difícil e reservada e em menor volume.

Há de se falar que existe uma certa ingenuidade dos usuários quanto a capacidade de captação e circulação de informações no meio virtual, abrindo um maior espaço para que suas informações acabem em posse de terceiros.

Atribui-se isso ao fato de que ainda se acredita em uma cessão entre o “mundo real” e o “mundo virtual” e na incomunicabilidade destes, mas é evidente que na medida que avançamos, cada vez mais dependente de tecnologia, a integração entre estes dois mundos não é só inevitável, como também ocorre em uma velocidade bem maior do que o ser humano pode compreender. Mesmo relegado ao campo da ficção, a ideia de um mundo totalmente conectado é cada vez mais palpável.

Nas vias práticas, por própria particularidade do funcionamento dos computadores, informações são arquivadas e catalogadas por tempo indeterminada, sendo possíveis que, mesmo involuntariamente, informações e dados das pessoas que utilizam as máquinas sejam sabidos por terceiros como administradores de redes e sites.

Com certo tempo de uso, baseado nas atividades que a pessoa desenvolve na rede é possível traçar perfis completos das pessoas, como seus padrões de compras, assuntos que se interessa, locais que costuma frequentar, renda aproximada, posicionamento político e diversas outras informações das mais variadas espécies.

Estes dados por si só não representam muito se desconexos, entretanto, a compilação destes pode configurar um verdadeiro atentado ao direito à privacidade individual, pois é direito do indivíduo que, mesmo que não seja de relevância, suas informações sejam vistas como sigilosas, não sendo de importância de terceiros, independentemente de qualquer propósito que se possa ter.

Este aspecto torna-se ainda mais complicado com o fato de que a informação das atividades dos usuários se tornou uma espécie de *commoditie* para anunciantes e políticos que, através de um perfil traçado pela coleta das

informações, pode direcionar propagandas campanhas, de produtos e de serviços específicos para o usuário, independentemente do seu consentimento. Não raramente vemos anúncios e propagandas que estranhamente parecem encaixar-se perfeitamente aos nossos gostos e preferências resultantes desta troca de informações que ocorre de maneira descontrolada, regida por algoritmos..

Com esta hipervigilância o indivíduo sofre um processo de despersonalização, onde perde o direito exclusivo sobre sua personalidade, sendo ele existente além de sua esfera pessoal, com a criação de um *doppelgänger* virtual e público recriado a partir da reconstrução e cruzamento dos dados captados por terceiros.

Além da infração sobre o direito da personalidade, há ainda a preocupação sobre a capacidade de controle das escolhas visto que, com empresas que conhecem o indivíduo melhor que ele próprio, há de se falar na possibilidade que essas informações sejam usadas para um controle social direcionado.

Diante desta problemática, a analise da atual conjuntura de privacidade bem como analise da legislação se faz necessária para que possamos ter uma nova perspectiva acerca do paradigma da privacidade, bem como entender como a legislação aborda as soluções para este problema.

2- A IDENTIDADE NA ERA DA INFORMAÇÃO



A construção da identidade humana pode ser considerada uma das maiores incógnitas na qual a humanidade se deparou, seu processo evolutivo e desenvolvimento são temas de debates e especulação não só pela comunidade médica que investiga o tema de um ponto de vista científico, como também é tema de discussão para as mais diversas áreas que passam pela filosofia e sociologia com o intuito de decifrar a essência da consciência humana.

Sendo o humano dotado de sapiência sobre sua própria sapiência é natural o aflorar de tal curiosidade como tentativa da humanidade de decifrar suas próprias inseguranças ao explorar os mecanismos da própria construção identitária. A contemplação da própria identidade serve como um espelho para a personalidade humana, um ser que vê em si próprio a dúvida da existência e da consciência.

Pode-se falar que a construção de uma identidade pessoal é um conjunto de fatores, onde tanto os elementos internos e externos se equivalem no processo de evolutivo da consciência humana sobre si mesmo.

Assim como os elementos inatos e características herdadas por filiação, a inserção do indivíduo na sociedade o molda aos costumes e ideias pré-existentes do ambiente em que ele é criado, demonstrando uma dualidade na formação de cada ser humano, daí derivando a sua personalidade, ajudando-o a criar uma imagem de si próprio e do mundo que o cerca que, neste tópico, afirma Manuel Castells “A construção da identidade vale-se da matéria-prima fornecida pela história, geografia, biologia, por instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso.” (CASTELLS, 2018).

Sendo assim, é possível fazer algumas ponderações a cerca dos elementos exógenos, visto que, sendo todos nós humanos capazes de experimentar o mundo, todos temos a possibilidade de julgar e metrificar os elementos que percebemos em nosso exterior.

De certa forma, parte da identidade do indivíduo vem do meio em que se encontra e, se pararmos para fazer uma analise temporal, este ambiente historicamente sempre carregou um caráter de limitação, pois, por boa parte da história humana o indivíduo não tinha muitas oportunidades de sair do sua terra natal por razões práticas: contato com outras comunidades era algo que demandava um gasto de tempo e recursos que muitas vezes não era justificado e, em alguns casos, hostil.

Não contribuía o fato de que o indivíduo, inserido em sua própria comunidade desde seu nascimento, não via real vantagem em contato com outra comunidade visto que aquela que ele participava já lhe proporcionava tudo que ele necessitava, ironicamente, por que a própria comunidade já havia lhe incutido no subconsciente que todas as suas necessidades estariam supridas pela própria comunidade.

Com o lento avanço da comunicação entre comunidades cada vez mais a empreitada de comunicação entre sociedades torou-se uma empreitada menos custosa e, com este fato, os indivíduos estavam lentamente sendo expostos a novas culturas e ideias, rompendo com o domínio da sua comunidade de nascença sobre a segunda parte da formação de sua identidade.

Com um salto temporal para hoje, a tecnologia da comunicação chegou a tal ponto onde a conectividade proporcionada pela globalização revolucionou o modo com indivíduos interagem com comunidades que não aquelas que nasceram, o elemento exógeno que compõe a sua personalidade está cada vez mais ligada a elementos cosmopolitas e diversos, ainda mais se levarmos em consideração o quão cada vez mais jovem as pessoas são introduzidas a estas tecnologias de conexão.

Podemos citar a Internet como a maior revolução da comunicação e conectividade da história humana que, devido a sua relativa recente popularidade e disseminação, ainda há de ter seus efeitos sobre o indivíduo totalmente compreendido, entretanto, já é notável. Se antes o individuo era moldado por uma comunidade fechada em si mesmo, como será a construção

de um individuo criado em uma sociedade onde as barreiras físicas tornaram-se obsoletas com a criação de um ciberespaço de um virtual trânsito livre de ideias e personalidades? Mesmo sendo ainda muito cedo para fazer qualquer tipo de afirmação concreta, é possível supor que a introdução da Internet venha a transformar não só a construção da identidade como também mude até mesmo o próprio conceito de identidade e consciência a medida que o global substitui o local e o virtual substitui o físico.

O avanço tecnológico segue a passos largos, aparelhos como telefones celulares e computadores pessoais tornaram-se cada vez mais baratos, poderosos e populares, tornando-se comuns e totalmente integrados a vida das pessoas. Seguindo nessa onda de popularização da tecnologia, a Internet se propagou a ponto de se tornar de um serviço de luxo para uma parte integral da nossas vidas tal como eletricidade e água encanada um dia foram e, se levarmos em conta que nosso aprendizado, lazer, comercio e até serviços e cadastros de órgãos públicos se fazem cada vez mais por meios digitais, não seria nenhum disparate argumentar que o direito ao acesso a Internet se tornou essencial para o exercício da cidadania, conceito que é corroborado pela legislação brasileira na forma do *caput* do artigo 7º da Lei 12.965/2014, o Marco Civil da Internet .

> *Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:*
>
> *I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;*
>
> *II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;*
>
> *III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;*
>
> *IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;*

(...)

Naturalmente, com o crescente número de internautas e com o surgimento das redes sociais, a construção das identidades veio a sentir os efeitos de um mundo cada vez mais interconectado, ganhando também uma nova dimensão de existência, a existência virtual.

Atualmente afirmar-se que o ser humano vive em dois planos de existência simultaneamente: o físico e o virtual. O primeiro é o clássico, limitado pela presença corpórea do indivíduo e temporal, onde ele carrega consigo sua identidade da qual ele é indissociável, o segundo é meio digital que, em contraste com o físico, não se limita pela presença física de seu indivíduo, bem como possui um caráter atemporal, sua identidade pode ser acessada a qualquer momento em qualquer lugar do globo, teoricamente, qualquer pessoa.

Sendo a identidade o conjunto de percepções que o indivíduo tem sobre si mesmo, gerados a partir de suas características biológicas e sociais, podemos argumentar que as informações sobre o indivíduos, seus dados pessoais, são o componente chave para a identificação do individuo perante ele mesmo e perante a terceiros e, num mundo onde a identidade existe física e virtualmente, também é o caso dos dados pessoais.

O cerne da questão repousa no modo de como o indivíduo retém a propriedade sobre seus dados que, anteriormente se condensavam exclusivamente na figura da pessoa, uma vez que agora essas informações privadas também se encontram no *doppelgänger* virtual por meio de suas postagens em redes sociais, informações gravadas e armazenadas em bancos de dados de empresas, histórico de compras catalogados por bancos e localização monitorada por GPS embutido nos aparelhos celulares, todos esses fatores contribuindo para a criação de um dossiê digital, um simulacro da identidade real que não mais se encontra na propriedade do seu titular, ocorre uma efeito de despersonalização, onde o indivíduo perde a propriedade exclusiva sobre seus dados por consequente a sua identidade sendo eles utilizados por terceiros com interesses muitas vezes monetários, utilizando deste

persona virtual como um alvo para o direcionamento de propagandas, serviços e, em alguns casos, influencia no comportamento pessoal como no caso de corridas eleitorais ou votações por meio de propaganda política direcionada (BUMP, 2018) para convencer o alvo destas ações a tomar decisões.

Revela-se que os dados pessoais se tornaram um novo tipo de ouro digital, a possibilidade da coleta e do processamento de dados pessoais proporciona à empresas e governos a capacidade não só de entender o comportamento dos indivíduos, como também podem os influenciar tomando ações sutis para criar uma ilusão de escolha para a pessoa, uma vez que todos os seus dados tornaram-se acessíveis por meio de seu “gêmeo digital”, essas entidades usam seu poder de processamento para seus próprios interesses. Esse novo mercado trilha uma linha perigosa entre o legal e a vigilância, fato que não deixou de ser notado, principalmente na atual Era da Informação:

> “The increasing thirst for personnal information spawned the creation of a new industry: the database industry, na Information Age bazar where personal data collections are bartered and sold. Marketers “rente” lists of names and personnal information from database companies, which charge a few cents to a dólar for each name.” (SOLOVE, 2004).

Diante deste fato, conclui-se que há um real perigo para a privacidade dos dados pessoais, ainda lavando-se em conta que o avanço tecnológico acelerado faz com que cada vez mais a capacidade de obtenção, armazenamento e processamento destes dados se dê de forma em que não só as pessoas não saibam lidar com este novo paradigma, como também a própria legislação, por seu processo moroso, não esteja preparada para prevenir abusos, visto que, a proteção de dados, por sua vez componente essencial para a formação da imagem e identidade do indivíduo, é algo que se deve salvaguardar para que seja proporcionada a plena experiência humana para o indivíduo.

Com a atual configuração tecnológica, a demanda pelo fluxo de informações aumentou exponencialmente não por design, mas por necessidade derivada da própria arquitetura dos sistemas e da configuração de

armazenamentos na qual os bancos de dados se constituem. Desde muito tempo empresas e governos coletam dados e informações sobre as pessoas em forma de cadastros, sensos, lista de e-mail, históricos médicos, históricos de transações bancária e qualquer outro tipo de cadastro que fosse necessário para a identificação de um usuário de um serviço.

O que ocorre é que com a capacidade computacional atual, o cruzamento e o processamento de dados se tornou algo quase impossível de ser controlado, dificultando que o indivíduo possua alguma forma de decisão na forma que seus dados são compartilhados e usado por entidades que, muitas vezes, não pedem autorização para tal.

O que se pode afirmar a partir disto é que o indivíduo passa por um processo de despersonalização ao lhe ser retirada a propriedade e o controle exclusivo de seus dados para que seja criada uma aproximação virtual do seu real ser. Há um certo sentimento de ansiedade constante nessa despersonalização, uma suspeita constante de falta de controle da própria personalidade e de constante vigília por meio dos dados, "*dataveillance":* "*Dataveillance is thus a new form of surveillance, a method of watching not through eyes or the câmera, but by collecting facts and data*." (SOLOVE, 2004)

Mesmo em um primeiro momento, a despersonalização pode parecer apenas um efeito inofensivo justamente por se tratar de um conceito abstrato como também suas reais consequências ainda são obscuras pela falta de documentação e pro se tratar de um problema recente, entretanto, é possível ver que há um certo perigo à espreita, algo que vá vilipendiar os mais básicos dos direitos e, por isso, o Direito não pode se furtar de versar sobre.

Revela-se então que seja necessária uma análise dos atuais paradigmas da privacidade e como a legislação aborda este tema para que se possa fazer uma análise completa de se a norma jurídica está apta a média os conflitos vindouros e se o atual paradigma da privacidade tal como conhecemos ainda é suficiente para que seja usado de forma que proteja os indivíduos de abusos e permita-os viver de forma plena.

Em um cenário onde o atual panorama da identidade no mundo moderno e suas novas nuancem em relação à matéria do Direito, é importante levantar o questionamento acerca de como a personalidade jurídica se desdobra em relação às atuais transformações tecnológicas e seus impactos no Direito.

Em seu conceito, a personalidade jurídica é algo inerente ao ser humano, sendo ele ao mesmo tempo fonte e receptáculo onde essa personalidade se manifesta, visto que, por boa parte da história, a personalidade humana e o seu agente eram indissociáveis, fato que vem se transformando a medida que as inovações tecnológicas transformam a experiência humana.

A personalidade jurídica opera de forma onde o indivíduo é tanto alvo e agente; por possuir personalidade jurídica ela é protegida pelo ordenamento, por ter personalidade jurídica ele pode exigir seus direitos, fatos que ingressam totalmente o ser humano sob a tutela do Direito.

Se hoje se vê uma gradual separação entre indivíduo e personalidade, não seria de todo estranho afirmar que este fato também pode afastar o indivíduo de sua personalidade jurídica, já que a personalidade jurídica advém da sua personalidade individual e, mesmo que versem sobre dois aspectos distintos – o indivíduo inserido no direito e o indivíduo com imagem de si próprio tem uma correlação que, mesmo que simbiótica, ainda sim apartada.

> “Apesar de ambos os conceitos de personalidade (personalidade jurídica e personalidade propriamente dita, sinônimo de personalidade humana) relacionarem-se intensamente como corretamente aponta Capelo de Sousa, pois, para que o ser humano possa ser sujeito de direito, torna-se fundamental a tutela de alguns bens fundamentais da sua personalidade como identidade, a liberdade, a vida, a igualdade e tantos outros, os dois conceitos de personalidades vistos acima regulamentam bens e situações substancialmente diversas.” (ROBL FILHO, 2010).

O distanciamento da personalidade acaba por infringir a própria autonomia da vontade do indivíduo, elemento fundamental para que haja o negócio jurídico, afastando de uma teoria da vontade, sendo substituído por uma teoria meramente declaratória.

> “Duas correntes se formaram, especialmente na Alemanha. Enquanto os componentes da teoria da vontade (Willenstheorie) entendem que se deve prequirir a vontade interna do agente, vontade real (Savigny, Windsheid, Dernburg, Unger, Oertmann, Ennecerus) de outro lado, os partidários da teoria da declaração (Zittelmann). Para estes, qualquer declaração obriga, ainda que por mero gracejo; para os primeiros cumpre pesquisar a realidade, seriedade etc., da verdadeira vontade.” (PEREIRA, 2010).

A substituição de uma teoria da vontade por uma declaratória se encaixa facilmente em um panorama em que, por meio da utilização de nossos dados, agentes terceiros podem criar estratégias para influenciar a decisão dos indivíduos e induzi-los a tomar decisões que não necessariamente representem com fidedignidade suas reais intenções, mas um simulacro, uma representação ilusória de uma decisão tida exclusivamente pela vontade.

A tecnologia acaba por proporcionar uma quebra com a autonomia da vontade, conceito este que é algo essencialmente derivado do espírito humano e que dele deveria ser indissociável, pois é a vontade a expressão da alma humana e separa-los tira do homem não só sua autonomia, como o relega a torna-lo um ser que não mais é protagonista em sua consciência, sendo passível e de liberdade limitada por outros

> “Por isso, a vontade humana pode ser designada como a faculdade espiritual, que o homem possui de afirmar os valores intelectualmente conhecidos ou de tender para eles. Seu objeto característico é o da vontade em geral; o ser como valor, mas apresentado segundo o modo peculiar do conhecimento e do entendimento humano.Enquanto o apetite sensitivo (tendência) se restringe ao estreito domínio de bens sensivelmente aceitáveis, a vontade tem um domínio objetivo ilimitado. Com efeito, pode dirigir-se

> somente àquilo que de algum modo aparece como bom, mas também a tudo quanto possua esta qualidade; ora isto é o que constitui o domínio ilimitado do ente em geral, porque todo ser é, de algum modo, valioso." (PERIN JR., 2000).

Esse afastamento entre a vontade e o indivíduo acaba por cimentar que a personalidade individual é a que dá caminho à jurídica, já que é da individual que emana aquilo que a personalidade jurídica vem em um segundo momento tutelar. Visto isso, há de se concluir que, uma vez que os elementos que dão origem a personalidade jurídica não estejam mais em controle total do indivíduo, há um real risco a sua personalidade jurídica e a sua autonomia da vontade, fato que se levado a um extremismo lógico, representa um perigo à própria segurança de seus direitos individuais e negócios jurídicos.

Há limitações para conjecturar quais seriam os efeitos práticos de uma personalidade jurídica baseada em uma personalidade e identidade que não mais se concentram em um indivíduo e agora se manifesta por meios que estão além da propriedade do indivíduo, mas é certo afirmar que despersonalização proveniente dos meios tecnológicos pode ter consequências diretas sobre os aspectos jurídicos em alguma forma já que a base para a titularidade de direitos tem como base a personalidade do ser humano, que lhe proporciona personalidade jurídica.

Assim, uma análise da legislação à luz dos novos paradigmas da personalidade e identidade se torna cada vez mais necessária, uma vez que estes dois aspectos humanos são a base para a ciência jurídica.

3- UMA ANÁLISE DO IMPACTO DA LEI N. 13.709/2018 – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – NAS RELAÇÕES ECONÔMICAS E JURÍDICAS

Com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados que entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020, representa um verdadeiro marco nas relações econômicas e jurídicas e atinge a esfera pública e privada no que diz respeito a proteção de dados pessoais dos seus titulares desde a coleta realizada por

pessoas físicas ou jurídicas que visem a finalidade econômica até o descarte dos referidos dados.

Como toda norma, a LGPD visa tutelar um bem jurídico e para tanto possui princípios basilares que devem nortear a sua aplicabilidade e a sua interpretação no caso em concreto, tais como a transparência, exatidão, lealdade, responsabilidade, livre acesso e segurança.

Com efeito, os referidos princípios são os alicerces das duas primeiras regras que devem ser observadas agente que realiza que tratamento de dados: o consentimento do titular e a determinação da finalidade exata para que se destina, dentre outras diversas diretrizes que a norma regula e que serão expostas a seguir.

A Lei 13.709/2018 é extensa e o objetivo é apenas explorar algumas questões que possuem pertinência prática na seara jurídica e merecem uma especial atenção até mesmo daqueles que ainda não se dedicaram ao estudo dessa inovadora norma que representa uma mudança de comportamento por parte de empresas e pessoas físicas que tratam dados pessoais.

Portanto, primeira leitura da referida lei, percebe-se que ela é eivada de alta tecnicidade e deixa muitas lacunas a respeito de quais medidas cada ramo de atividade adotará visando a proteção de dados, tendo em vista que, cada tipo de negócio merece um trato diferenciado na condução da implementação de tal lei.

Todavia, sob o princípio da boa-fé, toda medida que visa a proteção de dados e é adotada durante o ciclo de tratamento de dados é capaz de gerar a segurança jurídica necessária para se obter os efeitos positivos pretendidos pelo titular e pelo controlador/operador de dados.

Para se obter a proteção de dados imposta pela LGPD, pode-se adotar medidas jurídicas com viés contratual ou até mesmo medidas tecnológicas, como por exemplo, uma criptografia moderna e segura dentre outras formas que

devem ser adotadas de acordo com o ramo de cada atividade econômica, o importante é entender o ramo e a estrutura da atividade econômica para que se implemente a adequação nos ditames da norma jurídica.

.

3.1- A Fórmula de Aplicação da LGPD no Cotidiano

Pois bem, não há fórmula correta de aplicar a LGPD, pois, tudo que é relacionado ao Direito não é exato e cabe interpretação, entretanto, o operador de direito especializado ou conhecedor da LGPD poderá criar uma aplicação adequada de tal lei em cada empresa que faça uso de dados, ou mesmo, fazer o planejamento necessário para o devido tratamento desses dados.

Como mencionado, a interpretação da aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD gera grandes discussões no mundo jurídico e fora dele, isto, graças a diversidade das situações fáticas e de como cada pessoa física ou jurídica que utiliza dados com finalidade econômica realizará a implementação da conformidade jurídica, a fim de evitar sanções administrativas e judiciais, pois cada controlador/operador de dados tem suas peculiaridades que precisam ser observadas, de maneira que não há uma fórmula padronizada para tais controladores/operadores utilizarem os dados de terceiros.

Dessa forma, é elementar que o advogado conheça profundamente o negócio do seu cliente, para que assim adeque a empresa à norma LGPD, bem como, as outras pertinentes à atividade econômica. De modo que, é importante que o profissional do direito realize um relatório inicial de como a empresa realiza a segurança de dados e, posteriormente, um relatório de quais medidas foram adotadas e seus fundamentos jurídicos que embasaram o entendimento.

3.2- Os Dados da LGPD sob o Prisma Constitucional

Cediço que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XIV, nos traz a acessibilidade de informações como regra e o seu sigilo como exceção, temos os referidos dados como termo sinônimo de informações ou, em uma visão mais maliciosa, os dados seriam um termo utilizado para a não

aplicabilidade constitucional da acessibilidade geral da informação sobre a LGPD. Isto, é algo que será melhor demonstrado mais adiante.

> ***XIV*** *- e assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;*

No preâmbulo da referida lei, vê-se que na primeira vez que foi publicada, ela visava reformar a Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), entretanto, ao se analisar o conteúdo reformado, percebeu-se que a LGPD é bem mais abrangente ao adentrar no que trata outras leis, como a Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) em uma perspectiva mais tecnológica.

Visto que, a Lei de Acesso à Informação especifica em seu Capítulo IV sobre o "Informações Pessoais", enquanto, a LGPD coloca em seu Capítulo IV sobre "Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público". Caso haja dúvida sobre a similaridade apontada acima, basta ler o início do Capítulo IV da LGPD que escreve:

"Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) (...)". Aqui, na comparação destes dois Capítulos, tem-se a cristalina similaridade entre as duas leis mencionadas, tendo-se que notar que informações é um termo físico/existente/palpável, enquanto, dados é um termo mais virtual/tecnológico.

Destarte, as informações mencionadas na Lei de Acesso à Informação são um conjunto de dados relacionados que estão sob tratamento do operador de dados. O que faz com que seja notável como a LGPD regula tais informações em tratamento fazendo uso do termo dados, algo que vai de encontro com o final do art. 5º, inc. XIV, da CF, que diz "(...) *resguardado o sigilo da fonte (...)".*

Pois, a fonte é o titular dos dados e ele deve ter seu sigilo resguardado exatamente como propõe a LGPD por obediência ao artigo transcrito acima da Constituição Federal Brasileira.

O que deixa evidente como a LGPD tem um viés constitucional presente em sua idealização norteadora.

Assim, em meio a inúmeras questões que vem sendo suscitadas a respeito da legislação, é preciso salientar outros aspectos constitucionais, tendo em vista, os fundamentos previstos no art. 2º, da LGPD, preveem a tutela da liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, dos direitos humanos, da livre iniciativa e livre concorrência, dentre outros princípios já consagrados pela Constituição Federal

> *Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:*
>
> *I - o respeito à privacidade;*
>
> *II - a autodeterminação informativa;*
>
> *III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;*
>
> *IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;*
>
> *V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;*
>
> *VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e*
>
> *VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.*

Dessa maneira, a lei infraconstitucional busca dar efetividade na tutela desses direitos fundamentais, de maneira fornecer ao titular a qualquer momento o acesso direto ao controladores para obtenção da informação acerca da existência de tratamento e quais dados estão sendo tratados e ainda a

possibilidade da requisição para que esses sejam atualizados, anonimizados ou removidos conforme o disposto no art. 18, da LGPD, *verbis:*

> *Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:*
>
> *I - confirmação da existência de tratamento;*
>
> *II - acesso aos dados;*
>
> *III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;*
>
> *(...)*

É válido mencionar que em caso de impossibilidade da remoção dos dados pessoais, o titular deve receber uma resposta escrita e fundamentada acerca da impossibilidade do descarte de dados - por motivos que podem ser contratuais ou legais - mas o direito de pleitear do titular deve ser preservado bem como o seu direito a resposta em prazo adequado, daí a importância da implementação da conformidade jurídica pelas empresas e demais pessoas que tratam dados pessoais com finalidade econômica - é necessário a criação deste canal de atendimento.

Isto posto, se a Lei Geral de Proteção de Dados visa tutelar direitos fundamentais já previstos na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso X, e na Emenda Constitucional n. 45/2004 que consagrou o caráter supralegal dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil, porque estamos nos preocupando tanto com a LGPD?

3.3- Conceitos Técnicos da LGPD e sua Consequência Prática

É mister voltar a destacar que legalmente para a LGPD o termo "informação" é dado que está em fase de tratamento. Importante também aqui mencionar que muitas vezes com um dado isoladamente não é possível

identificar o seu titular, mas durante a realização do seu tratamento o que era apenas um dado vira uma informação e ao final do tratamento dos dados surge o conhecimento. Com isso, é evidente que o dado passa por um verdadeiro ciclo que vai da sua coleta até o seu descarte. Por isso que hoje o dado é comumente conhecido como o novo petróleo, pois é uma grande ferramenta de negócio e não é a toa que a profissão de cientista de dados vem ganhando ênfase nos últimos anos.

Outro termo que pode causar estranhamento aos positivistas de plantão é o termo pessoa natural.

Desde seu art. 1º, a LGPD faz uso do termo pessoa natural ao invés de utilizar o termo pessoa física. Pessoa natural não é um termo usual nas legislações pátrias para se referir a pessoa física, entretanto, a necessidade de querer inovar na LGPD é tão transparente que até nisso foi feita uma modificação. Há menção reiterada dos termos titular, controlador e operador de dados, na LGPD. Para facilitar a leitura de tais termos, é pertinente em breve conceituação, determinarmos quem é cada um dos agentes mencionados:

> *O Titular dos dados é aquele que tem seus dados fornecidos, como determina o art. 5º, inc. V, da Lei 13.709/18, é "pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento".*
>
> *O Controlador dos dados é aquele que decide a respeito do tratamento de dados, ou seja, aquele que manda, conforme determina o art. 5, inc. VI, da LGPD: "controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;".*
>
> *E o operador de dados é aquele que executa efetivamente o tratamento de dados a mando do controlador, conforme disposto no art. 5, inc. VII, da LGPD: "operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;".*

3.4- O Uso de *Cookies* na Atualidade e a sua Relação com a LGPD

Partindo de um raciocínio com aspecto filosófico e com aspecto sociológico, nos dias de hoje, em meio ao avanço tecnológico, dificilmente o indivíduo tem sua privacidade absolutamente preservada.

O termo inglês *cookie* traz essa ideia de coleta indiscriminada de dados sem um uso pré-definido pelo controlador de dados, algo vedado pela LGPD.

O gerador de *cookie* pode ser um site, um aplicativo outra empresa qualquer interessada em alienar dados para terceiros ou fazer uso de tais dados do titular para interesse próprio.

Contudo, é imprescindível impor limites as invasões de privacidade, colocando o titular dos dados em primeiro lugar, como bem prevê a Constituição Federal.

Assim, efetiva-se o direito ao sigilo, direito este que já pertencia ao titular desde 1988, ou seja, a partir da LGPD os dados a serem tratados pelo controlador/operador deverão ser consentidos pelo titular e deve-se estabelecer para qual finalidade o tratamento é destinado.

Dessa forma, estabelecer, em uma empresa, as justificativas para o uso dos *cookies* é uma forma de respeitar o sigilo do titular dos dados, algo que já deveria ter ocorrido desde 1988, em conformidade com a constitucionalidade pátria.

3.5- As Peculiaridades dos Dados Pessoais Sensíveis na LGPD

No que tange a tutela dos direitos do titular, a legislação buscou colocar os dados pessoais sensíveis em um patamar mais elevado na segurança do seu tratamento, previstos no art. 5, inc. II, da LGPD, vejamos:

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

Logo, os dados pessoais sensíveis, assim determinados pela lei visam estabelecer que as pessoas físicas ou jurídicas – controladores e operadores – tratem desses dados desde a coleta até o descarte com o maior rigor de segurança possível.

Desta maneira, é inegável o impacto da lei na seara trabalhista, cível, administrativista, pois havendo a presença do dado pessoal e sendo sensível há a necessidade do cuidado especial em sua coleta até o seu descarte. Por exemplo: em uma relação trabalhista, o empregador dispondo de vários dados pessoais (sensíveis ou não) do seu empregado, é necessário a adoção de medidas internas e externas que visem proteger os seus dados contra o acesso não autorizado, tratamento inadequado, perda, alteração, conforme o disposto no art. 46 da LGPD.

Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

A taxatividade do rol dos dados pessoais sensíveis tem uma razão de existir: a não discriminação. O seu tratamento irregular pode acarretar sanções administrativas previstas no art. 42, da LGPD.

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados:

I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei;

II - os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei.

(...)

Dessa forma, se o controlador dos dados pessoais não necessitar dos dados sensíveis é melhor que não realize a coleta justamente para evitar o risco de vazamento e caso seja necessário a coleta de algum dado sensível que fique demonstrado ao titular a finalidade a que se destina, o local do armazenamento e forma de segurança adotada pelo controlador e operador.

4- A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA LGPD E O SIGILO ESTABELECIDO NOS TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Como é de costume, a concessão da inversão do ônus da prova costuma ocorrer nas relações consumeristas, por isso, a LGPD faz questão de escrever sobre essa inversão em seu art. 8º, § 2º, vejamos abaixo:

Art. 8º O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular.

§ 2º Cabe ao controlador o ***ônus da prova*** *de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta Lei.*

Desta maneira, segundo o disposto no § 8º, da referida LGPD, em uma ação judicial o magistrado poderá inverter o ônus da prova em favor do titular quando a alegação for verossímil, houver hipossuficiência na produção da prova ou quando a produção de prova for excessivamente onerosa, **evidenciando mais uma vez que a norma visa tutelar os direitos da personalidade do indivíduo aqui titular** e relações com finalidades econômicas.

Isto é, se o titular vier a se sentir prejudicado pela falta de sigilo do controlador, ele poderá ingressar com um processo em busca de uma indenização monetária a fim de que este controlador repare os danos que lhe causou. Tendo, este controlador que comprovar que tinha permissão do titular para romper o sigilo dos daquele titular.

Caso o controlador sinta que os danos cometidos contra o titular foram responsabilidade direta de ações ou omissões do operador, caberá ao controlador ingressar com uma ação regressiva contra o operador para reaver deste os valores pagos ao titular.

O que traz como dever ao controlador e ao operador zelar com esmero os dados do titular, conforme foi estabelecido nos Termos de Uso e Política de Privacidade, sem extrapolar o que lá foi determinado, sempre se garantindo de que tais dados não sofrerão um vazamento para outras pessoas físicas ou jurídicas e com uma edição dos Termos feita por um operador do Direito capacitado sobre a LGPD.

4.1- A Criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD

Como nota-se, a LGPD veio para dar efetividade nas normas que já eram previstas no ordenamento jurídico e, visando, justamente, a realização concreta dessa proteção de dados foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), por força do art. 55-A, vinculada à Presidência da República, com

natureza jurídica transitória e poderá ser transformada em autarquia após 2 anos mediante proposta do Poder Executivo.

Outrossim, a ANPD foi motivo de muita controvérsia em sua criação. Inicialmente, ela foi vetada pelo Presidente Michel M. E. Temer, alegando que a medida era inconstitucional, pois, somente o Poder Executivo poderia ser responsável pela sua criação. Entretanto, a ANPD foi criada no governo do atual Presidente Jair M. Bolsonaro por meio do Decreto Federal n. 10.474, de 26 de agosto de 2020, que aprovou o Regimento e o Quadro de Cargos e Funções da ANPD. Sendo que, este, órgão executivo é responsável pela fiscalização e aplicação de sanções administrativas relativas aos dados, possuindo autonomia técnica e decisória com jurisdição em todo o território nacional, com a finalidade de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural.

Na leitura do referido decreto, percebe-se que a ANPD possui o caráter não apenas repressivo, mas também o educativo, pois segundo o inciso VI do art. 2 do Decreto 10.474/2020 , a Autoridade poderá promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança, o que evidencia mais uma vez que os membros do Conselho devem possuir um elevado grau de conhecimento acerca da proteção de dados e na aplicabilidade nos diversos ramos negociais.

O Ministério Público e os organismos de defesa do consumidor podem exercer um papel fiscalizatório, mas como assunto pode exigir um alto grau de complexidade e conhecimento técnico, justifica a existência da ANPD.

Outra questão que a jurista Patrica Peck Pinheiro (2020) menciona como um fator determinante na criação da ANPD é pelo fato da existência de uma norma de Proteção de Dados na União Europeia, e que para que fossem mantidos os acordos comerciais com o Brasil foi necessário uma autoridade técnica na fiscalização da segurança dos dados.

4.2- A LGPD Cria um Novo Profissional: *o Data Protection* Officer (DPO)

Ademais, algo de substancial relevância criado pelo art. 41, da LGPD, foi a profissão do Data Protection Officer (DPO), este que é encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Este profissional é um profissional contratado pelo controlador de dados, tem sua identidade e seu contato expostos publicamente pelo controlador e tem como principal função profissional a de organizar a forma como o controlador trata dos dados pessoais sem ir contra o que é estabelecido pela LGPD, podendo ser contratado diretamente como empregado da empresa ou por meio de terceirização.

A figura do DPO é objeto de muita discussão, pois, o perfil profissional é abrangente: requer o elevado conhecimento de Tecnologia da Informação e de Direito, sem dúvida, um grande desafio para as empresas na busca de profissionais nesse perfil.

Inegavelmente, o advento da Lei Geral de Proteção de Dados significa um verdadeiro marco nas relações com finalidades econômicas, e que atingem diretamente toda a sociedade civil, pois os regulamentos atingem a esfera pública e privada, nas pessoas físicas e jurídicas, conforme o dito, só basta que exista uma relação econômica para sua incidência.

Dessa maneira, sempre que haver uma coleta de dados pessoais, sensíveis ou não, há a necessidade do consentimento do titular e que seja esclarecido inequivocamente qual a finalidade que se destina o seu tratamento, quaisquer utilizações não previstas nas cláusulas do contrato serão consideradas violações no seu tratamentos e sujeitas as sanções administrativas e judiciais previstas na norma da LGPD, no Código Civil, na legislação consumerista, dentre as outras legislações cabíveis no caso concreto.

Por isso, é imprescindível a mudança no comportamento não só das empresas, mas também, das pessoas físicas que coletam dados pessoais para que se adequem às normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Essas mudanças devem contar com a devida orientação de um advogado para que

todo o procedimento seja respaldado na LGPD e todas as outras legislações pertinentes, como por exemplo, a trabalhista. Sempre opte pela assessoria de um advogado, pois sempre ele é o profissional capacitado para dar o melhor aconselhamento jurídico para você e para o seu negócio.

É inegável que ter criado uma agência reguladora ANPD, uma profissão encarregado pelo tratamento de dados, ter ido contra o sentido geral de acesso de informações da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Acesso à Informações ao penalizar aqueles que tratam os dados inadequadamente é de fato algo inovador.

Sem dúvidas a Lei 13.709/2018 requer uma grande atenção e uma movimentação principalmente das pequenas e médias empresas que precisam implementar a conformidade jurídica a fim de evitar sanções na seara administrativa e judicial, mas a medida pode caracterizar algo bem benéfico ao negócio da empresa, algo relacionado a própria ferramenta de venda, pois a tendência é que os clientes e parceiros queiram realizar negócios com aqueles que sinalizam que adotaram medidas de segurança na conformidade da LGPD.

Por isso, reitera-se que a adequação e a assessoria do advogado é imprescindível neste momento e que todo investimento no aparato de segurança é válido. Importante que a empresa sempre haja na boa fé e evidencie isso na sua política de privacidade e de uso e demais relações contratuais pertinentes ao negócio.

A Lei de Proteção de Dados Pessoais, o Marco Civil da Internet são produtos diretos da necessidade de uma área do Direito que ainda tem muito a crescer e se transformar. Resultantes de uma preocupação fundamentada, estes dois diplomas, apesar de recentes, são essenciais para a construção de respeito a identidade e privacidade dos indivíduos e já estão preparadas para transformar a ciência jurídica de modo a aperfeiçoa-la para que produza resultados reais e pertinentes com um mundo cada vez mais conectado e complexo.


A
LGPD
em um giro
SERPRO
UMA REGRA PARA TODOS
Cria um cenário de segurança jurídica válido para todo o país
CONSENTIMENTO
Uma das dez bases legais para tratamento de dados pessoais é o seu próprio consentimento.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO
Estabelece, de maneira clara, o que são dados pessoais
CONSENTIMENTO DE MENOR
Nos casos de uso da base legal "consentimento" para dados de criança, o consentimento deve ser dos pais ou do responsável.
ABRANGÊNCIA EXTRATERRITORIAL
Não importa se a organização ou o centro de dados estão dentro ou fora do Brasil
TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL
Permite o compartilhamento com outros países que também protejam dados
FISCAL CENTRALIZADO
Ficará a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD)
RESPONSABILIDADE
Define os agentes de tratamento de dados e suas funções
GESTÃO DE RISCOS E FALHAS
Quem gere base de dados pessoais terá que fazer essa gestão
TRANSPARÊNCIA
Se ocorrer vazamento de dados, ANPD e indivíduos afetados devem ser avisados
PENALIDADES RÍGIDAS
Falhas de segurança podem gerar multas pesadas
FINALIDADE E NECESSIDADE
São quesitos do tratamento que devem ser previamente informados ao cidadão

5- REFERÊNCIAS

Agência Estado. (13 de Maio de 2010). Barreto defende criação de 'Constituição' da Internet. Acesso em 11 de Janeiro de 2019, disponível em G1: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/05/barreto-defende-criacao-de-constituicaoda-internet.html

BRASIL. (nov de 2012). Lei n. 12.737, de 30 de nov. de 2012. Tipificação criminal de delitos informáticos .

BRASIL. (abr de 2014). Lei n. 12.965 de 23 de abr. de 2014. Marco civil da Internet .

BULLA, B. (14 de Outubro de 2017). STJ proíbe compartilhamento de dados de cartão. Acesso em 1 de Maio de 2019, disponível em Estadão: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,stj-proibe-compartilhamento-dedados-de-cartao,70002043404

Agências reguladoras e o papel no Brasil. Âmbito Jurídico. 01/07/2017. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/agencias-reguladoras-e-o-seu-papel-no-brasil/>. Acessado em 23/09/2020.

Conjur. 27/08/2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-ago-27/dois-anos-atraso-governo-cria-estrutura-anpd>. Acessado em 28/09/2020.

Constituição Federal do Brasil de 1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acessado em 17/09/2020.

CAMARGO, Coriolano (Coord.); PEDROLIM, Emerson. Lei Geral de Proteção de Dados - Entendendo e Implementando. Ordem dos Advogados do

Brasil. Disponível em: <https://esa.oab.org.br/sp/home/course/lei-geral-de-proteo-de-dados-entendendo-e-implementando/15>. Acessado em: 10/08/2020.

Decreto Federal n. 10.474, de 26 de agosto de 2020. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10474.htm>, Acessado em 23/09/2020.

Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm>. Acessado em 21/09/2020.

Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Lei de Acesso à Informação. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acessado em 17/09/2020.

Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet.

Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm>. Acessado em 17/09/2020.

PECK, Patricia Pinheiro. Proteção de Dados Pessoais. Comentários à Lei n. 13.709/2018. 2 ed. São Paulo. Saraiva, 2020.